I. OBJETIVO

Establecer el procedimiento a seguir para el trámite, manejo, control, seguimiento y amortización del anticipo otorgado al contrato de obra, relacionado con el diligenciamiento de los siguientes formatos:

MEPI-MN1-IN-2-FR-1: Plan de Inversión del Anticipo Contrato de Obra.
MEPI-MN1-IN-2-FR-2: Informe de Inversión y Buen Manejo del Anticipo Contrato de Obra.

II. ALCANCE

El presente instructivo aplica a las actividades para el trámite, manejo, control, seguimiento del anticipo, desde su desembolso por parte de la Entidad hasta su amortización.

III. GENERALIDADES

1. La información solicitada en los formatos que hacen parte del presente instructivo debe ser diligenciada en su totalidad por el Contratista o el Interventor según el caso. Cuando la información no aplique se indica con N/A.

2. Las notas contenidas en los formatos del presente instructivo deben ser tenidas en cuenta para todos los efectos contractuales correspondientes.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información y de los valores registrados en los formatos descritos, así como, por las operaciones aritméticas contenidas en los mismos.

4. Corresponde al Contratista de obra solicitar por escrito el desembolso del anticipo por parte del Instituto y la presentación de los documentos soporte. El Instituto Nacional de Vías desembolsa el anticipo de acuerdo con la Disponibilidad del PAC y según lo establezca el Pliego de Condiciones.

5. El Contratista debe elaborar el plan de inversión del anticipo (Formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1) y presentarlo para revisión y aprobación de la Interventoría. El original del plan de inversión del anticipo debe ser remitido a la Unidad Ejecutora para el trámite de autorización del desembolso del anticipo. Una vez tramitado el anticipo este documento será remitido al archivo de gestión del INVIAS.

6. Para la conformación y entrega del expediente contractual, el Interventor debe ceñirse a los lineamientos que determine la Entidad a través de las dependencias competentes encargadas de administrar y custodiar los expedientes contractuales, en coordinación con la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – OTIC."

7. La iniciación de labores o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales, no está supeditada en ningún caso al giro del anticipo por parte del Instituto Nacional de Vías.

8. Los dineros provenientes del anticipo sólo podrán ser invertidos de acuerdo con el plan de inversión del anticipo debidamente aprobado por la Interventoría y estos no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con la ejecución y cumplimiento del contrato. Tienen la condición de fondos públicos hasta el momento en que sean amortizados mediante la facturación de las obras ejecutadas. Su mal manejo, el cambio de destinación o su indebida apropiación darán lugar a las responsabilidades penales, civiles, disciplinarias y fiscales correspondientes.

9. El manejo del anticipo se debe hacer de conformidad con lo previsto en la normatividad vigente, lo pactado en el contrato y en el respectivo pliego de condiciones. Los costos financieros y tributarios que genere el anticipo en las cuentas bancarias o patrimonios autónomos deben ser considerados por el Contratista en el cálculo de administración del AIU.

   ANTICIPO MANEJADO EN CUENTA BANCARIA CONJUNTA. El Contratista junto con el Interventor del contrato abrirán una cuenta bancaria que genere rendimientos a nombre del contrato para manejar los fondos del anticipo, de tal forma que los recursos que se giren con cargo a ella necesiten para ser pagados las firmas de los representantes legales del Contratista de obra y del Interventor o sus apoderados. Dicha cuenta será vigilada por el Interventor.

   - **Rendimientos Financieros.** Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por el Instituto al Contratista, deben ser reintegrados por el Contratista mensualmente a la Tesorería del Instituto cuando se trate de recursos propios o a la Dirección del Tesoro Público cuando se trate de recursos nación, en la forma prevista por el artículo 33 del Decreto 4730 de 2005 y el Decreto 1853 de 2015 o las normas que los modifiquen o sustituyan y deben ser consignados en la cuenta que para el efecto indique la Subdirección Financiera. Cuando se trate de recursos nación el reintegro puede hacerse mediante consignación y/o transferencia vía SEBRA (Servicios Electrónicos del Banco de la República).

     Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia de la consignación o transacción a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista**.

   - El Contratista debe solicitar al banco la respectiva certificación de apertura de la cuenta en la que conste que es para el manejo conjunto del anticipo del contrato y especificando que para los giros electrónicos o con cheque con cargo al anticipo, se requiere de las autorizaciones ó firmas conjuntas. Debe indicarse el número del contrato, objeto, NIT del Contratista, nombre del Contratista e Interventor y sus representantes. Además, debe indicar que dicha cuenta genera rendimientos. Esta certificación debe ser remitida a la Unidad Ejecutora y sirve de soporte para el giro del anticipo.

   - Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad

ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del contrato y el nombre del Contratista**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

ANTICIPO MANEJADO A TRAVÉS DE PATRIMONIO AUTÓNOMO. Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el Contratista constituirá un patrimonio autónomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, el cual será vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del Interventor, quien velará así porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con los ítems relacionados en el plan de inversión del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comisión fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista debe presentar la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobación previa del Interventor. Una vez revisado y aprobado el contrato de fiducia mercantil por parte del Interventor, este debe remitir copia del mismo a la Unidad Ejecutora manifestando de manera expresa su aprobación.

- **Rendimientos Financieros.** Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por el Instituto al Contratista, deben ser reintegrados mensualmente por la Entidad Fiduciaria a la Tesorería del Instituto cuando se trate de recursos propios o a la Dirección del Tesoro Público cuando se trate de recursos Nación, en la forma prevista por el artículo 33 del Decreto 4730 de 2005 y el Decreto 1853 de 2015 o las normas que los modifiquen o sustituyan y deben ser consignados en la cuenta que para el efecto indique la Subdirección Financiera. Cuando se trate de recursos nación el reintegro puede hacerse mediante consignación y/o transferencia vía SEBRA (Servicios Electrónicos del Banco de la República).

  Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia de la consignación o transacción a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista**.

- **Saldos de Recursos.** Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan saldos de recursos en la cuenta de anticipo del citado patrimonio, la Entidad Fiduciaria debe consignar el valor de los mismos a la Tesorería del Instituto, en la cuenta que para tal efecto disponga el Grupo de Ingresos de la Subdirección Financiera, informando el número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista y el concepto de la consignación especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital. Los excedentes de recursos aportados por el Contratista para atender el pago de la comisión fiduciaria y los gastos inherentes al contrato de fiducia, deben ser reintegrados por la fiduciaria al Contratista.

- **Certificación de la Fiduciaria.** El Contratista debe presentar al Grupo de Tesorería de la Subdirección Financiera una certificación expedida por la Entidad Fiduciaria con la información necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo.

- **Términos y Condiciones de la Administración del Anticipo.** Para la buena administración del anticipo se deben tener en cuenta como mínimo las siguientes reglas:

- El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una Entidad Fiduciaria autorizada por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos.
- El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la totalidad del recurso entregado a título de anticipo.
- Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en CUENTAS DE AHORRO y/o CORRIENTES REMUNERADAS, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversión del mismo aprobado por el Interventor.
- Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo, como los saldos de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados al Instituto como se establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor. Los excedentes de recursos aportados por el Contratista para atender el pago de la comisión fiduciaria y los gastos inherentes al contrato de fiducia, deben ser reintegrados por la fiduciaria al Contratista.
- El cambio de la Entidad Fiduciaria solo procede por causas justificadas aprobadas por la Unidad Ejecutora, previo concepto de la Interventoría.
- La Unidad Ejecutora debe remitir a la Entidad Fiduciaria el plan de inversión del anticipo aprobado y le debe informar sobre la persona natural o jurídica que actúa como Interventor. Así mismo, la Unidad Ejecutora debe informar a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato.
- En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, la Entidad Fiduciaria debe reintegrar a la Tesorería del Instituto el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en la forma indicada por el Grupo de Ingresos de la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado.
- La Entidad Fiduciaria debe remitir mensualmente a la Unidad Ejecutora, al Interventor y al Contratista, dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del anticipo en el patrimonio autónomo, el cual debe contener como mínimo la siguiente información: el número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.

10. Cumplidos los requisitos anteriores, el Gestor Técnico de Proyecto en sede central del INVIAS o el Supervisor del Contrato de Interventoría en el caso de las Direcciones Territoriales diligencia el formato AFINCO-FR-14 de autorización del pago del anticipo, el cual debe ser suscrito por el ordenador del pago. Este documento debe ser radicado de manera oportuna por el Contratista en la ventanilla de radicación de cuentas del Instituto, junto con la documentación requerida en la Resolución o acto administrativo que se encuentre vigente al momento de radicación de la cuenta de anticipo. A título enunciativo se mencionan los siguientes:

- Original de la Autorización de Pago (Formato AFINCO-FR-14).
- Copia del contrato.
- Copia del registro presupuestal.
- Copia del documento de aprobación de la garantía.
- Original de la Afectación Presupuestal de Obligaciones (Formato AFINCO-FR-12).
- Original de la Identificación de Ejecución Contractual (Formato AFINCO-FR-13).
- RUT.

- Copia del documento con el radicado correspondiente, debe ser entregado al Gestor Técnico de Proyecto en sede central del INVIAS o al Supervisor del Contrato de Interventoría en el caso de las Direcciones Territoriales.

11. El anticipo debe ser amortizado mediante deducciones de las Actas de Recibo Parcial de Obra. La cuota de amortización se determina multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del contrato. No obstante, la amortización total debe realizarse un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situación que debe ser controlada por la interventoría. Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado.

    La amortización del anticipo se registra en las Actas de Recibo Parcial de Obra y se realiza a través de la facturación correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el contrato.

12. El Interventor del contrato debe solicitar periódicamente al Gestor Técnico de Proyecto en sede central del INVIAS o al Supervisor del Contrato de Interventoría en el caso de las Direcciones Territoriales el reporte de pagos obtenido del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF NACION) del contrato de obra, con el fin de verificar los pagos efectuados contra el registro presupuestal del contrato y su correspondiente amortización del anticipo.

13. Cuando el movimiento de recursos del anticipo se realice mediante giro de cheques, estos deben ir firmados por el Contratista de obra y el Interventor y cruzados a nombre del primer beneficiario. En el evento en que se realice mediante manejo electrónico, se requiere de las autorizaciones o firmas conjuntas.

14. Con cargo a esta cuenta no se autorizan traslados de recursos a otra cuenta, persona o entidad (notas débito) ni ingresos por ningún concepto (notas crédito), que no sean inherentes a la inversión del anticipo.

15. El Interventor debe presentar en sus Informes mensuales y en el Informe final los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

IV. PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA FORMATO MEPI-MN1-IN-2-FR-1

1. El Contratista debe elaborar y presentar para aprobación del Interventor el plan de inversión del anticipo, acorde con las actividades del programa de obra y del programa de inversiones que le permita mantener un flujo de caja adecuado para el cumplimiento del objeto contractual.

2. Se indica en los datos generales, si el plan corresponde a un plan de inversión inicial del anticipo u obedece a una modificación del mismo, llevando en este último caso una numeración consecutiva.

3. El Contratista debe programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.

4. El plan de inversión del anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto.

5. La columna ITEM No. del Formato, corresponde a los grupos en los que será invertido el anticipo (materiales, maquinaria y equipo y costos de personal).

6. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la interventoría.

7. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico.

8. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.

V. INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA FORMATO MEPI-MN1-IN-2-FR-2

1. El Interventor debe solicitar al Contratista dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente al desembolso del anticipo y hasta su inversión total, la relación detallada de gastos debidamente soportada y los siguientes documentos debidamente foliados y legajados:

   - Original de extractos bancarios.
   - Original de la certificación bancaria de rendimientos.
   - Conciliación bancaria.
   - Comprobante de egresos.
   - Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que debe ser revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

2. La Interventoría debe mantener actualizado y bajo su custodia los documentos soporte generados por el manejo del anticipo y remitirlos a la Unidad Ejecutora una vez cancelada la cuenta del anticipo o liquidado el patrimonio autónomo, según el caso.

3. Con base en la información anterior, el Interventor debe diligenciar el formato de Informe de inversión y buen manejo del anticipo del contrato de obra (Formato MEPI-MN1-IN-2-FR-2) en el que se detallen los movimientos y los saldos generados por el manejo del anticipo.

4. Al informe final de Inversión y buen manejo del anticipo, se debe anexar adicionalmente la siguiente documentación:

   - Certificación expedida por parte de la entidad financiera donde conste la cancelación de la cuenta.
   - Certificación bancaria o de Entidad Fiduciaria donde conste el valor de los rendimientos financieros durante la vigencia de la cuenta.
   - Certificación bancaria o de Entidad Fiduciaria donde conste el saldo de la cuenta de anticipo por concepto distinto a rendimientos financieros, si los hubiere.
   - Constancia de anulación de cheques sobrantes.
   - Constancia de cheques anulados por el Contratista.

5. Cuando se presenten hechos de incumplimiento relacionados con el buen manejo y correcta inversión del anticipo, el Interventor debe diligenciar los formatos ALEDEJ-FR-5 “Lista de chequeo inicio del procedimiento administrativo sancionatorio -P.A.S.-“ y ALEDEJ-FR-6 “Solicitud de inicio de procedimiento administrativo sancionatorio” y entregar los documentos soportes, con el fin de que la Entidad haga efectiva la garantía del buen manejo y correcta inversión del anticipo, declarando el siniestro del mismo antes de la liquidación del contrato de obra e iniciar las demás acciones administrativas y judiciales pertinentes.

6. El Interventor debe incluir el formato MEPI-MN1-IN-2-FR-2 en el informe mensual de Interventoría.

PAGO ANTICIPADO

Cuando de manera excepcional el Instituto considere necesario y justifique en los documentos de la contratación con base en la normatividad vigente y las directivas presidenciales sobre la materia, el otorgamiento de un pago anticipado, el Interventor debe realizar el seguimiento y control de la legalización del mismo en las actas de obra y presentar en el informe mensual de interventoría un reporte sobre su inversión.

VI. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN
1	30 de diciembre de 2016	Alineación con el nuevo modelo Integrado de Gestión, Mapa de procesos, Proceso Gestión de la Infraestructura Vial. Instructivo que reemplaza MSE-IN-02 y Formatos que reemplazan MSE-FR-05-1 y MSE-FR-06-1.
2	Enero de 2022	Alineación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y ajuste al Decreto 1292 de 2021. Instructivo que reemplaza MINFRA-MN-IN-2 y Formatos que reemplazan MINFRA-MN-IN-2-FR-1, MINFRA-MN-IN-2-FR-2.